

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1108/2553

บริษัทเลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุยงฮวด สุรินทร์ขนส่ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 624, มาตรา 1336

โจทก์ว่าจ้างให้จำเลยรับขนส่งสินค้าไปส่งมอบให้วิทยาลัยการอาชีพ ท. จำเลยรับมอบสินค้าจากโจทก์แล้วแต่มิได้นำสินค้าไปส่งมอบให้ตามสัญญา โจทก์ต้องจัดส่งสินค้าอย่างเดียวกันให้แก่วิทยาลัยการอาชีพ ท. อีกครั้ง และนำคดีมาฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ แม้ตามฟ้องโจทก์จะเรียกเอาค่าเสียหายแต่ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกก็เท่ากับราคาสินค้าของโจทก์ที่ได้มอบให้จำเลยไป จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 ซึ่งไม่มีกำหนดอายุความฟ้องร้องอีกทั้งจำเลยก็ให้การต่อสู้ว่าได้นำสินค้าของโจทก์ไปส่งมอบให้แก่ผู้รับแล้ว มิได้ต่อสู้ว่าสินค้าของโจทก์สูญหายระหว่างการขนส่งจึงไม่อาจนำอายุความในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในกรณีของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักรั่วตาม ป.พ.พ. มาตรา 624 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 โจทก์ได้ว่าจ้างให้จำเลยขนส่งสินค้าของโจทก์มูลค่า 37,926.15 บาท ไปส่งให้แก่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำเลยรับสินค้าดังกล่าวเพื่อจัดนำส่งแล้ว แต่จำเลยมิได้นำส่งสินค้าให้แก่ผู้รับ

ดังกล่าวกลับนำไปเป็นของตนเอง โจทก์ต้องจัดส่งสินค้าประเภทเดียวกันและจำนวนเท่ากันให้แก่ทางวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมอีกครั้ง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 37,826.15 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 37,926.15 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่จำเลยรับสินค้าไปจากโจทก์ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 41,837.28 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยได้จัดส่งสินค้าพิพาทให้แก่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจำเลยเก็บหลักฐานใบรับสินค้าดังกล่าวไว้จนล่วงพ้นระยะเวลา 3 ถึง 4 เดือน ไม่มีผู้ทวงถามหรือท้วงติง จึงได้ทำลายเอกสารตามระเบียบของจำเลย โจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบว่ามีสินค้าพิพาทเป็นสินค้าอะไรมีราคาเท่าใด โจทก์เป็นลูกค้าของจำเลยมานานย่อมทราบข้อจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยดีว่า หากสินค้าสูญหายหรือเสียหายจำเลยจะชดเชยให้ไม่เกินจำนวน 500 บาท และเมื่อวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมผู้รับตราส่งได้รับของหรือสินค้าดังกล่าวแล้ว สิทธิทั้งหลายของโจทก์ย่อมตกไปได้แก่ผู้รับตราส่ง ทั้งโจทก์มิได้ส่งมอบสินค้าประเภทและจำนวนเดียวกันให้แก่ทางวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมอีกครั้งหนึ่ง การที่โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าสินค้าสูญหายก่อนที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมจะมีหนังสือให้โจทก์ส่งมอบสินค้ามีพิรุณผิดขั้นตอน เป็นการสมคบกันระหว่างโจทก์กับลูกค้าของโจทก์กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อเอาเปรียบจำเลย เป็นการใช้สิทธิทางศาลไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้านั้นห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่ส่งมอบ โจทก์ส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 แต่นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ซึ่งพ้นระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 37,926.15 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2544 แก่
โจทก์ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (วันที่ 15 กรกฎาคม 2545)
ต้องไม่เกิน 3,911.13 บาท ตามที่โจทก์ขอ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุ
ความหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจึงต้องถือตามข้อ
เท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อ
เท็จจริงมาว่าโจทก์ว่าจ้างให้จำเลยรับขนส่งสินค้าไปส่งมอบให้วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ จำเลยรับมอบสินค้านี้ดังกล่าวจากโจทก์แล้วแต่มิได้นำสินค้าไปส่งมอบ
ให้ตามสัญญาโดยโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยนำสินค้านี้ดังกล่าวไปเป็นของตนเอง
โจทก์ต้องจัดส่งสินค้าอย่างเดียวกันให้แก่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมอีกครั้ง และนำคดี
มาฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ แม้ตามฟ้องโจทก์จะเรียกเอาค่าเสียหายแต่ค่าเสีย
หายที่โจทก์เรียกก็เท่ากับราคาสินค้าของโจทก์ที่ได้มอบให้จำเลยไป จึงเป็นเรื่องที่
โจทก์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากจำเลย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ซึ่งไม่มีกำหนดอายุความฟ้อง
ร้อง อีกทั้งจำเลยก็ให้การต่อสู้ว่าได้นำสินค้าของโจทก์ไปส่งมอบให้แก่ผู้รับแล้ว มิได้
ต่อสู้ว่าสินค้าของโจทก์สูญหายระหว่างการขนส่ง จึงไม่อาจนำอายุความในเรื่องความ
รับผิดชอบของผู้ขนส่งในกรณีที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งช้ำชำตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 มาใช้บังคับแก่คดีนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3
วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความจึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(บุญรอด ตันประเสริฐ-เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์-สนอง เล่าศรีวรกต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>